

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 982/2531 บริษัท เอ็กซอน เคมี ประเทศไทย
จำกัด

โจทก์

การทำเรือแห่งประเทศไทย

จำเลย

พ.ร.บ.ว่าด้วยการเก็บรักษาน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.2474 มาตรา 3

การทำเรือแห่งประเทศไทยจำเลยได้กำหนดให้สินค้าน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นสินค้าประเภทหนึ่งที่ยกเว้นให้ผู้นำเข้านำเรือไปจอดขนถ่ายสินค้านอกเขตท่าของจำเลยได้ และยกเว้นให้ผู้นำเข้าไม่ต้องเสียค่าภาระหรือค่าธรรมเนียมขนขึ้นท่า ดังนั้น เมื่อปรากฏว่าสินค้าเคมีเหลวที่โจทก์นำเข้าเป็นน้ำมันเชื้อเพลิง ตามความหมายของคำวิเคราะห์ศัพท์คำว่า น้ำมันเชื้อเพลิง ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเก็บรักษาน้ำมันเชื้อเพลิง พุทธศักราช 2474 มาตรา 3 และสินค้าเคมีเหลวดังกล่าวก็มีชื่อตรงกันกับที่กำหนดไว้ในประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดชนิดของเหลวต่าง ๆ ที่เป็นน้ำมันเชื้อเพลิง ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเก็บรักษาน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2474 สินค้าเคมีเหลวของโจทก์จึงเป็นน้ำมันเชื้อเพลิงและได้รับยกเว้นการเรียกเก็บค่าภาระหรือค่าธรรมเนียมขนขึ้นท่าตามที่จำเลยได้กำหนดไว้

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เคยนำเคมีเหลวมีลักษณะน้ำมันเชื้อเพลิงจากต่างประเทศเข้ามาในราชอาณาจักร ต่อมาจำเลยมีหนังสือถึงโจทก์ให้ชำระค่าภาระหรือค่า

ธรรมเนียมขึ้นท้ายอันหลัง โจทก์ขอให้จำเลยยกเว้นและยกเลิกการเก็บค่าภาระหรือค่าธรรมเนียมดังกล่าว จำเลยไม่ยอม โจทก์จึงได้วางเงินมัดจำไว้ การที่จำเลยเรียกให้โจทก์วางเงินมัดจำ เป็นการไม่ชอบด้วยกฎหมายขอให้ศาลพิพากษาว่าคำสั่งตามหนังสือดังกล่าวเป็นคำสั่งที่มีชอบและให้จำเลยคืนเงินมัดจำพร้อมดอกเบี้ย จำเลยให้การว่า มีสินค้าบางชนิดที่จำเลยยกเว้นไม่เรียกเก็บค่าภาระหรือค่าธรรมเนียมแต่สินค้าเคมีเหลวไม่ได้รับการยกเว้น โจทก์ไม่มีสิทธิคิดดอกเบี้ยขอให้ยกฟ้อง ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาให้จำเลยคืนเงินมัดจำแก่โจทก์ 65,300 บาทพร้อมดอกเบี้ย โจทก์จำเลยอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้ให้จำเลยคืนเงินมัดจำ 243,580 บาท พร้อมดอกเบี้ยจำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ตามเอกสารหมายเลข 3 ที่จำเลยอ้างมีข้อความว่า จำเลยได้กำหนดประเภทสินค้าที่อนุญาตให้ผู้นำเข้านำเข้าเรือไปจอดขนถ่ายสินค้านอกเขตท่าของจำเลยไว้ 5 ประเภท คือ

1. สินค้าที่บรรทุกมาในเรือเกินกว่าปั้นจั่นของจำเลยจะยกขึ้นได้
2. น้ำมันเชื้อเพลิง
3. น้ำมันหล่อลื่นที่บรรทุกมากับเรือน้ำมัน (TANKER) นอกจากบรรจุใส่ถัง
4. กากน้ำตาลที่ส่งให้โรงงานต้มกลั่นสุรา
5. ถ่านหินที่นำมาใช้ในราชการ

และสินค้า 5 ประเภทนี้ จำเลยยกเว้นไม่ต้องเสียค่าภาระหรือค่าธรรมเนียมขนขึ้นท่า ปัญหาว่า สินค้าเคมีเหลวที่โจทก์นำเข้ามาในราชอาณาจักรตามฟ้องเป็นน้ำมันเชื้อเพลิงตามเอกสารหมายเลข 3 หรือไม่นั้น ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเก็บรักษา

น้ำมันเชื้อเพลิงพุทธศักราช 2474 มาตรา 3 ให้คำวิเคราะห์ศัพท์คำว่า"น้ำมันเชื้อเพลิง" รวมความว่า ของเหลวทั้งปวงที่เรียกกันว่ารีคอยล์ เกโรซิน (น้ำมันก๊าด) ปาราฟิน เปโตรเลียม กาโซลินเบนโซล เบนโซลิน เบนซิน นัฟธา และสิ่งอื่น ๆ ตามที่เสนาบดีจะได้ประกาศเพิ่มเติมภายหลังว่าเป็นน้ำมันเชื้อเพลิง ไม่ว่าเกิดโดยธรรมชาติหรือทำขึ้นจากเปโตรเลียม ถ่านศิลา ชิสต์ เซล บิต ฯลฯและสิ่งที่ทำขึ้นจากสิ่งนั้นอีกต่อหนึ่ง และมีประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่อง กำหนดชนิดของเหลวต่าง ๆ ที่เป็นน้ำมันเชื้อเพลิง ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเก็บรักษาน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2474 ซึ่งประกาศใช้เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2504 กำหนดให้ ฯลฯ 4.อะซีโตน (ACETONE) ฯลฯ 120. โพรพิล อัลกอฮอล์(PROPYL ALCOHOL) ฯลฯ 130. โทลูอิน (TOLUENE) ฯลฯ และ134. ออโซ-ไซลีน (O-XYLENE) เป็นน้ำมันเชื้อเพลิงตามพระราชบัญญัตินี้ และคดีได้ความตามที่โจทก์นำสืบว่า สิ้นค้าเคมีเหลวที่โจทก์นำเข้าตามเอกสารหมายเลข 4 มีชื่อเรียกตรงกับที่กำหนดไว้ในประกาศกระทรวงมหาดไทยฉบับนี้ สิ้นค้าของโจทก์จึงเป็นน้ำมันเชื้อเพลิงตามพระราชบัญญัตินี้ และได้รับยกเว้นการเรียกเก็บค่าภาระหรือค่าธรรมเนียมขึ้นทำสำหรับน้ำมันเชื้อเพลิงก็เพราะเป็นกรณีที่โจทก์ไม่สามารถให้บริการในการขนขึ้นจากเรือเดินทะเลได้เช่นเดียวกับสิ้นค้าประเภทที่ 1 และประเภทที่ 3 ตามเอกสารหมายเลข 3 ที่จำเลยนำสืบว่าหมายความว่าความเฉพาะน้ำมันเชื้อเพลิงที่ใช้ในการเผาไหม้เครื่องยนต์หรือเดิมเครื่องยนต์นั้น ขัดต่อเหตุผลตามเอกสารหมายเลข 3 เพราะเหตุผลที่ได้รับการยกเว้นอยู่ที่ว่าจำเลยสามารถให้บริการในการขนขึ้นทำได้หรือไม่เป็นสำคัญไม่ได้อยู่ที่ว่าเป็นสิ้นค้าประเภทที่ใช้ในการเผาไหม้เครื่องยนต์หรือเดิมเครื่องยนต์ได้หรือไม่ดังที่จำเลยนำสืบ เมื่อคดีได้ความว่าจำเลยได้รับเงินมัดจำค่าภาระไว้สำหรับสิ้นค้าที่โจทก์ได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียค่าภาระ จำเลยจึงมีหน้าที่ต้องคืนเงินมัดจำค่าภาระแก่โจทก์ ศาลอุทธรณ์พิพากษาชอบแล้ว ฎีกาจำเลยฟังไม่ขึ้น"

(คำนำ อรุณรัตน์-ดุสิต วราโห-ประชา บุญวนิช)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ